

บังคับตามข้อ ๕ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยจะจ่ายเงินตามสิทธิให้แก่ผู้ซื้อเมื่อครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้ว ซึ่งขณะยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล นาย พ. เป็นผู้มีคุณสมบัติและอยู่ในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีสรรพสามิตเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ข้างต้นนับแต่วันที่ไต่ยื่นคำขอใช้สิทธิ แต่สิทธิที่จะได้รับเงินยังคงมีเงื่อนไขว่า นาย พ. จะต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และจะได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้วตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์เดียวกัน แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า นาย พ. ได้รับมอบรถยนต์เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จากบริษัท ป. และครอบครองรถยนต์ตลอดมาจนกระทั่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ นับรวมระยะเวลาที่นาย พ. ครอบครองรถยนต์ได้เพียงจำนวน ๕ เดือน ๒๗ วันก็ตาม แต่การที่ข้อ ๒.๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ กำหนดให้ ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อที่ถึงแก่กรรมสามารถโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนด ๕ ปีได้ โดยไม่ต้องนำเงินที่ได้รับไปคืน แสดงให้เห็นว่าสิทธิในการได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้สิทธิ เมื่อสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่มีราคาและอาจถือเอาได้ ดังนั้น สิทธิที่จะได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ย่อมเป็นกองมรดกของนาย พ. ที่จะตกแก่ทายาทตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่นาย พ. ขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล โดยกองมรดกของนาย พ. ได้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวต่อมาจนครบกำหนด ๑ ปี ตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย พ. จึงมีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลแทนนาย พ. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธคืนเงินจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๒/๒๕๖๖)

๒. คำธรรมเนียม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นตามมาตรา ๑๐๘๗ ประกอบกับมาตรา ๑๐๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นหนี้ภาษีอากรค้างชำระ หุ้นส่วนผู้จัดการย่อมต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวด้วย อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีอำนาจออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดและทรัพย์สินของหุ้นส่วนผู้จัดการเพื่อชำระภาษีได้ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร การที่อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินจำนวนหลายรายการซึ่งมีรถแทรกเตอร์ชุดดินของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วยเพื่อชำระภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกคำสั่งแล้ว และได้รับแจ้งว่าเป็นทรัพย์สินของหุ้นส่วนผู้จัดการจนเป็นเหตุให้เชื่อว่ารถดังกล่าวเป็นของหุ้นส่วนผู้จัดการจริง ดังนั้น แม้ว่ารถดังกล่าวจะไม่ใช้ทรัพย์สินของหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่เป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี การออกคำสั่งอายัดรถแทรกเตอร์ชุดดินทั้งสี่คันก็เป็นการกระทำโดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่และสมควรแก่เหตุ และไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย น. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบและสืบหาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แล้วพบว่า นาย น. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจำนวน ๑๔ รายการ โดยทรัพย์สินรายการที่ ๑ และที่ ๒ ติดภาระจำนองกับธนาคารส่วนรายการที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ ถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ยึดไว้ชั่วคราว อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินจำนวน ๑๒ รายการเพื่อชำระภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ซึ่งมีรถแทรกเตอร์ชุดดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ รายการรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ได้รับแจ้งว่ารถแทรกเตอร์ชุดดินทั้งสี่คันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของนาย น. จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชื่อว่ารถแทรกเตอร์ชุดดินทั้งสี่คันเป็นของนาย น. เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเห็นได้ว่า นาย น. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. จึงอยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ตามมาตรา ๑๐๘๗ ประกอบกับมาตรา ๑๐๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาย น. ย่อมต้องรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรค้างชำระดังกล่าว



ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนาย น. เพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรที่ค้างชำระได้ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา ๑๐๘๗ และมาตรา ๑๐๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้อายัดรถแทรกเตอร์ชุดดินทั้งสี่คัน จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่และสมควรแก่เหตุ มิได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อ แม้จะอ้างว่ากล่าวจะไม่ใช้ทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ก็ไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด จึงไม่จำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินแล้ว ก็ได้ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานที่ครอบครองทรัพย์สินนำทรัพย์สินส่งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีหนังสือทวงถามหลายครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำรถแทรกเตอร์ชุดดินพิพาทไปใช้ประโยชน์ ก็เนื่องมาจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพบก นำรถแทรกเตอร์ชุดดินของนาย น. ไปใช้ประโยชน์ อันเป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีที่ว่าได้รับความเสียหายจากการนำรถแทรกเตอร์ชุดดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ จึงมิได้มีสาเหตุมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๓/๒๕๖๔)

อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจออกประกาศให้ยึดที่ดินของผู้ค้างภาษีอากรซึ่งเป็นที่ดินที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๗ (๑) (ก) และข้อ ๑๐ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจากที่ดินพิพาทไม่ได้มีการแบ่งแยกการครอบครองออกเป็นสัดส่วนว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมผู้ใดครอบครองที่ดินในส่วนใด จึงต้องถือว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เท่า ๆ กันครอบไปเหนือที่ดินทั้งแปลง จนกว่าจะมีการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา ๑๓๕๖ และมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยในการขายที่ดินสามารถกันเงินส่วนที่เป็นของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม เพื่อจ่ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๔ (๗) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่อธิบดีกรมสรรพากรออกประกาศให้ยึดที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศให้ยึดทรัพย์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๐๖ เนื่องจากนาย ส. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ที่ค้างชำระภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงมีหนังสือคัดค้านการยึดที่ดินในส่วนของตน โดยระบุว่าเป็นผู้ปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ในที่ดินตั้งแต่แปลงเป็นเวลากว่าสิบปี แต่จากการชี้ตำแหน่งที่ดินเพื่อประกอบการขายทอดตลาด พบว่า สภาพของที่ดินเป็นพื้นที่ว่างสลับกับมีต้นสน ไม่มีแนวเขตหรือลักษณะการแบ่งแยกที่แสดงให้เห็นว่ามีการครอบครองเป็นสัดส่วนในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม จึงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทไม่ได้มีการแบ่งแยกการครอบครองออกเป็นสัดส่วนว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมผู้ใดครอบครองที่ดินในส่วนใด กรณีย่อมต้องถือว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เท่า ๆ กันครอบไปเหนือที่ดินทั้งแปลง จนกว่าจะมีการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา ๑๓๕๖ และมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อนาย ส. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ได้ค้างชำระภาษีอากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จึงมีอำนาจออกประกาศให้ยึดทรัพย์ที่ดินดังกล่าวที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๗ (๑) (ก) และข้อ ๑๐ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในการขายที่ดินก็สามารถกันเงินส่วนที่เป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม เพื่อจ่ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๔ (๗) ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร โดยยึดทรัพย์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๐๖ ทั้งแปลงซึ่งรวมถึงในส่วนของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๒/๒๕๖๔)

กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากไม่สามารถอายัดที่ดินไว้ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระภาษีอากรค้าง หรือต้องถอนอายัดที่ดินด้วยเหตุที่นิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ค้างภาษีอากรเป็นโมฆะ เนื่องจากการแสดงเจตนาหลงโดยสมรู้กันเพื่ออำพรางนิติกรรมการกู้ยืมเงินแล้ว ย่อมทำให้กรมสรรพากรต้องเสียหายจากการที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงที่ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี อันได้แก่



ผู้ฟ้องคดีและผู้ค้างภาษีอากร และการที่ผู้ฟ้องคดีกลับมามีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน มากขึ้น เป็นข้อต่อสู้กับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลงนั้นได้ตามมาตรา ๑๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อีกทั้งไม่มีเหตุอื่นใดที่จะถอนการอายัดที่ดินได้ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมสรรพากร จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งถอนการอายัดที่ดินดังกล่าวตามหนังสือร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี การที่อธิบดีกรมสรรพากรมีหนังสือยกคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ละเลยต่อหน้าที่และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้กู้ยืมเงินจากบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) โดยนำโฉนดที่ดินไปวางเป็นหลักประกัน แต่เนื่องจากขณะนั้นการจดทะเบียนรับจำนองและรับซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บริษัทฯ จึงให้ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ นาย ร. กรรมการผู้มีอำนาจและเป็นผู้แทนของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีชำระหนี้กู้ยืมครบถ้วนจะโอนที่ดินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จากนั้น บริษัทฯ ได้โอนหนี้และสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าวให้สหกรณ์เครดิตยูเนียน ช. และผู้ฟ้องคดีได้ผ่อนชำระหนี้กู้ยืมให้สหกรณ์จนครบถ้วนแล้ว แต่นาย ร. ไม่อาจโอนที่ดินคืนให้ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศยึดที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ขายทอดตลาด เพราะนาย ร. เป็นหนี้ภาษีอากรค้างชำระอยู่กับกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย ร. บริษัทฯ และสหกรณ์ฯ เป็นจำเลยต่อศาลแขวง นครราชสีมา ซึ่งคดีถึงที่สุดโดยศาลแขวงนครราชสีมาได้พิพากษาว่า โจทก์ทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้แก่ นาย ร. อำปรางการจำนอง นิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทจึงเป็นโมฆะ ต้องบังคับตามนิติกรรมจำนองซึ่งถูกอำปรางไว้ตามมาตรา ๑๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การจำนองไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นเพียงการกู้ยืมเงินจากบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) และให้ยึดถือที่ดินไว้เป็นประกัน ซึ่งได้มีการทำสัญญากันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทั้งโจทก์ก็ได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ครบถ้วนแล้ว มูลหนี้กู้ยืมเงินจึงระงับไปด้วยการชำระหนี้ จึงให้เพิกถอนนิติกรรม การจดทะเบียนซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับนาย ร. เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถอายัดที่ดินไว้ขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระภาษีอากรค้าง หรือต้องถอนอายัดที่ดินด้วยเหตุที่นิติกรรมการซื้อขายที่ดินระหว่าง



ผู้ฟ้องคดีกับนาย ร. เป็นโมฆะ อันเนื่องมาจากการแสดงเจตนาหลงโดยสมรู้กันเพื่ออำพรางนิติกรรม การกู้ยืมเงินแล้ว ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตต้องเสียหาย จากการที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ตามกฎหมาย ประกอบกับคำพิพากษาของศาลแขวงนครราชสีมา ดังกล่าว มิใช่คำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือคำสั่งเรื่องล้มละลาย หรือคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สิน หรือคำพิพากษา ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๒ (๑) มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๓๖๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง จึงย่อมผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีและนาย ร. เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ อ้างคำพิพากษาของศาลแขวงนครราชสีมาที่ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดิน และการที่ผู้ฟ้องคดี กลับมาซื้อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากการเพิกถอนดังกล่าว มายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาหลงนั้นได้ ตามมาตรา ๑๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อีกทั้งไม่มีเหตุอื่นใดที่จะถอนการอายัดที่ดิน ดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งถอนการอายัดที่ดิน ตามหนังสือร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยกคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและไม่เป็นการกระทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒/๒๕๖๖)



บทที่ ๒๙

คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สวัสดิการสังคม

ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ หากจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ก็ต้องคำนึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่และลักษณะของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ และต้องใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคมก่อน เมื่อผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนย่อมไม่อาจใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสที่เป็นพนักงานส่วนตำบลกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นได้ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น การที่คู่สมรสของผู้ประกันตนนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจ่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีคำสั่งไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ส่วนนางสาว อ. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยสถานพยาบาลที่ปรากฏในบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม คือ โรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษายาบาลที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยอาการป่วยจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีมีอาการป่วยในลักษณะเดิมอีก จึงเข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาอีกครั้ง รวมเป็นเงิน ๒,๑๕๑ บาท ผู้ฟ้องคดีได้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษายาบาลของคู่สมรสมาเบิกจ่ายกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี แต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน และให้ผู้ฟ้องคดีนำใบเสร็จรับเงินส่งเบิกกับสิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่า นางสาว อ. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อนางสาว อ. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยจึงต้องใช้สิทธิการบริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยต้องเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลตามที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ คือ โรงพยาบาลลาดพร้าว หากนางสาว อ. จะเข้ารับการรักษายาบาลที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาซึ่งเป็นสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลลาดพร้าว ตามสิทธิก็ต้องคำนึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่และลักษณะของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ และนางสาว อ. ต้องใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคมก่อน หากสำนักงานประกันสังคมปฏิเสธจึงจะถือว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษายาบาลจากหน่วยงานอื่น ดังนั้น เมื่อนางสาว อ. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคม กรณีจึงไม่อาจถือว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษายาบาลจากหน่วยงานอื่นที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษายาบาลของคู่สมรสตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลของคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๐/๒๕๖๖)



ในกรณีที่ผู้รับบริการด้านการแพทย์ได้รับความเสียหายจากการรับบริการดังกล่าว ย่อมมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของข้อบังคับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มุ่งช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้รับค่าเสียหายจากการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล โดยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในลักษณะเป็นการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ให้บรรเทาเบาบางลง และในขณะเดียวกันก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยไม่จำเป็นต้องรอการพิสูจน์ว่ามีผู้กระทำผิดหรือไม่ อย่างไร แต่ต้องปรากฏว่าเป็นความเสียหายเฉพาะที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ยื่นคำร้องดังกล่าวแล้ว ย่อมไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวได้

สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ จะต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการทางการแพทย์ และเฉพาะที่เกิดขึ้นก่อนยื่นคำขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ นาง ม. ภริยาของผู้ฟ้องคดี ได้เข้ารับการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลแห่งแรก คือ เด็กชาย ว. อายุครรภ์ ๓๙ สัปดาห์ น้ำหนักแรกคลอด ๓,๔๖๐ กรัม แต่มีปัญหาคลอดติดไหล่ ซึ่งมีสภาพแรกเกิดตัวอ่อนปวกเปียก ปลายมือปลายเท้าซีด หายใจเหือก ขาดออกซิเจน ต้องมีการกระตุ้นให้หายใจและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จากนั้นได้นำส่งผู้รับบริการไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แพทย์ส่งกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิม ต่อมา วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เด็กไม่มีไข้ คุณนมมารดาได้ หายใจดีขึ้น มารดากระตุ้นพัฒนาการและทำกายภาพบำบัดได้ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ กรณีจึงถือได้ว่าเด็กชาย ว. เป็นผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยบริการ ผู้ฟ้องคดีในฐานะบิดาของเด็กชาย ว. จึงเป็นทายาทหรือผู้อุปการะที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๗ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในขณะนั้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำนักงานหลักประกัน



สุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดบึงกาฬ ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดบึงกาฬได้พิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เด็กชาย ว. เป็นผู้รับบริการซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว เข้าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับทุกข้อ เมื่อพิจารณาถึงประเภทความเสียหายจัดอยู่ในประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ เห็นสมควรจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เกินอัตราที่กำหนดตามประเภทของความเสียหายตาม ข้อ ๖ (๓) แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย และต่อมาเด็กชาย ว. ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แพทย์โรงพยาบาลแห่งใหม่ส่งตัวเด็กชาย ว. กลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเดิม โดยปรากฏว่าวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เด็กคุณนมมารดาได้ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ แพทย์ผู้รักษานุญาตให้กลับบ้านได้ กรณีจึงไม่ใช่ประเภทความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลตามข้อ ๖ (๑) เพราะไม่ใช่การทุพพลภาพอย่างถาวร แต่เป็นกรณีเจ็บป่วยต่อเนื่องตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่ปรากฏว่าในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ พบว่าเด็กชาย ว. มีอาการแขนขาเกร็งตัว ๆ ไป จึงให้เพิ่มยาลดอาการเกร็ง ไดอะซีแพม (diazepam) และเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นกรณีที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ย่อมไม่อาจนำมาเป็นความเสียหายในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ได้วินิจฉัยการรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วได้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงไม่อาจกำหนดจำนวนเงินเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ได้ มติของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๕/๒๕๖๖)



สิทธิของผู้ประกันตนในการได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นสิทธิที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อไม่มีระเบียบกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการโอนเงินบำนาญชราภาพไว้อย่างชัดเจน การที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้มีการโอนเงินตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดขึ้นถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้วย่อมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของผู้ประกันตนในการได้รับเงินบำนาญชราภาพ เป็นสิทธิที่กำหนดขึ้นโดยมาตรา ๕๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เงินบำนาญชราภาพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ยื่นคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เงินบำนาญชราภาพ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบสิทธิในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่าสถานะทะเบียนของผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ประกันตนและเงินสมทบงวดสุดท้ายเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ยังไม่ครบถ้วน เมื่อข้อมูลผู้ประกันตนสมบูรณ์ถ้วนจึงได้ดำเนินการอนุมัติประโยชน์ทดแทนชราภาพให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และระบบประมวลผลตัดจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้ผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงินบำนาญประจำงวดเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงินบำนาญประจำงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในการโอนเงินบำนาญชราภาพนั้น ไม่มีระเบียบกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการโอนเงินตามแนวปฏิบัติตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดขึ้น กล่าวคือ จะโอนเงินทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีระยะเวลาและการตรวจสอบข้อมูลตามสมควรในการโอนเงินบำนาญชราภาพ เพราะหลังจากที่มีการยื่นคำขอแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสิทธิได้รับบำนาญชราภาพเสียก่อน และหลังจากมีการตรวจสอบแล้วจึงได้จัดให้มีการโอนเงินบำนาญชราภาพเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดีทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพตามลำดับย่อมเป็นการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิตามที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้แล้ว กรณีจึงมิใช่การจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีขาดไป ๑ เดือนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๗๗/๒๕๖๖)



ความเสียหายของผู้รับบริการในการรักษาพยาบาลเกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคอยู่แล้ว ย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในกรณีดังกล่าว

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยกรณีที่ได้รับ ความเสียหายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด แต่หากความเสียหายของผู้รับบริการที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคอยู่แล้ว ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะย่อมไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเด็กชาย ต. บุตรของผู้ฟ้องคดี เมื่อแรกคลอดน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ แข็งแรงดี และฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกครั้ง พัฒนาการเป็นไปตามวัยไม่เคยมีอาการชัก โรงพยาบาลได้ทำการเจาะเลือดไปตรวจหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับทราบผลการตรวจเลือดแต่อย่างใด การที่เด็กชาย ต. มีอาการชัก ตาค้าง เกิดจากการรักษาพยาบาลโดยการเจาะเลือดของโรงพยาบาล ส่งผลให้เด็กชาย ต. เสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางรักษาแล้วรับฟังได้ว่า ก่อนเข้าทำการรักษา ๑ วัน เด็กชาย ต. มีอาการท้องเสียและอาเจียน ผู้ฟ้องคดีจึงนำบุตรเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล โดยแพทย์ผู้รักษาได้สอบถามอาการเจ็บป่วยและวินิจฉัยโรคว่าเด็กชาย ต. เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Viral and other specified intestinal infections-other specified intestinal infections) ซึ่งตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้แจงต่อศาลว่า โรคชนิดนี้หากมีอาการไม่รุนแรงสามารถให้การรักษาเองที่บ้านได้ กรณีของเด็กชาย ต. แพทย์ผู้ทำการรักษาได้ทำการรักษาไปตามอาการที่ปรากฏรวมทั้งให้ยา ได้แก่ ผงเกลือแร่ ผสมน้ำ



เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากการถ่ายเหลว ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ ขนาด ๓.๕ ซีซี ทุก ๔-๖ ชั่วโมง และยาบรรเทาอาการอาเจียน Motilium ชนิดน้ำ ขนาด ๒.๕ ซีซี วันละ ๓ ครั้ง โดยให้ผู้ฟ้องคดีสังเกตอาการหากอาการไม่ดีขึ้นให้กลับมาตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ปรากฏว่า เด็กชาย ต. อาการท้องเสียดีขึ้น แต่ในช่วงกลางคืนกลับมีอาการซึม มีไข้สูง ผู้ฟ้องคดีจึงนำเด็กชาย ต. มาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง โดยแพทย์ให้นอนรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ และวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์ให้สารน้ำและให้ยาปฏิชีวนะสังเกตอาการใช้ ทุก ๔ ชั่วโมง และมีการติดตามระดับความสมดุลของเกลือแร่ในเลือด (Electrolytes) เป็นระยะ เนื่องจากการสังเกตอาการบ่งชี้ที่ว่า เด็กชาย ต. มีอาการไข้สูงหายใจช้ากว่าปกติ ต้องสงสัยว่า มีการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร อันเป็นสาเหตุให้มีการติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด และมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากประวัติการรักษาแพทย์โรงพยาบาลได้มีการให้สารอาหาร ทางหลอดเลือด ยาต้านจุลชีพ (Ceftriaxone) ยาลดไข้ (Paracetamol) ชนิดน้ำ ยาบรรเทาอาการ ท้องอืด (Simthicone) ชนิดน้ำ ยาบรรเทาอาการอาเจียน Domperidone (Motilium) ชนิดน้ำ ยาทา Zinc paste ผงเกลือแร่ผสมน้ำ เมื่อพิจารณาจากประวัติการรักษาประกอบกับความเห็น ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อในเด็กของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่แสดงความเห็นต่อศาลว่า กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรค “Viral and other specified intestinal infections-other specified intestinal infections” และต้องสงสัยว่าน่าจะเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ ซึ่งต้องให้ยาปฏิชีวนะรักษา ส่วนยาปฏิชีวนะ ที่เลือกใช้ได้แก่ ยากลุ่ม Fluoroquinolones เช่น norfloxacin, ciprofloxacin หรือกลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ ๓ เช่น cefixime, ceftriaxone หรือกลุ่ม Macrolides เช่น azithromycin จึงเห็นได้ว่าการรักษาของแพทย์ดำเนินไปตามมาตรฐานการรักษาตามพยาธิสภาพของโรค แต่เนื่องจากเด็กชาย ต. มีอายุน้อย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดได้ การเสียชีวิตของเด็กชาย ต. ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือดของเด็กชาย ต. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีเป็นความเสียหาย ที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติของโรคนั้น อยู่แล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ การที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๑๑/๒๕๖๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ หมู่บ้านและตำบล

๒.๓.๑ การจัดการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นจำนวน ๑๘ คน แจ้งการย้ายที่อยู่เพื่อให้มีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ตนลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการย้ายเพื่อการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะ และในเวลาต่อมาราษฎรกลุ่มดังกล่าวได้แจ้งการย้ายกลับไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมของแต่ละคน ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงถือว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายอำเภอต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่



คดีนี้นายอำเภอบ้านแพรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เนื่องจากนางสาว ส. (ผู้ร้องสอด) ซึ่งเดิมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๒ คน คือ ผู้ร้องสอดกับผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอให้ตรวจสอบการแจ้งย้ายที่อยู่ของราษฎรจำนวน ๒๖ คน ที่ย้ายเข้าบ้านเลขที่ ๙ บ้านเลขที่ ๒๔ บ้านเลขที่ ๓๕ บ้านเลขที่ ๖๓/๓ บ้านเลขที่ ๖๕ และบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการถอนชื่อราษฎรจำนวน ๔ คน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ส่วนอีก ๒๒ คน ย้ายเข้ามาโดยชอบ จึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน เห็นควรยุติเรื่องโดยไม่เลื่อนการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามกำหนดเดิม ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้ ๙๖ คะแนน ส่วนผู้ฟ้องคดีได้ ๘๕ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งอำเภอบ้านแพรง ที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้ร้องสอดให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเห็นชอบกับคณะกรรมการสอบสวนว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรยุติเรื่อง พร้อมรายงานผลการสอบสวนและความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องคัดค้านนั้นมิใช่การคัดค้านว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนประเด็นที่ร้องคัดค้านนั้น เห็นว่า ไม่เป็นไปตามคำคัดค้าน จึงให้ยุติเรื่อง และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีนี้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งจำหน่ายรายการทางทะเบียนเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้าน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ และจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ใหม่ เมื่อฟังได้ว่าการที่ผู้ร้องสอดลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งที่ยังเหลืออีก ๖ เดือนเศษ และกลับมาขึ้นสมัครเข้ารับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร้องสอดมีเหตุจงใจในการลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยประสงค์จะกลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไป



จากเดิมที่มีวาระห้าปีนับแต่วันที่ราษฎรเลือกตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๓ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น เป็นพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสิบปีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งขึ้น ปรากฏว่ามีราษฎรจำนวน ๑๘ คน แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านในหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง เพียงจำนวน ๕ หลัง ก่อนวันที่ผู้ร้องสอดจะยื่นขอลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านประมาณ ๓ เดือนเศษ เพื่อให้มีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะได้เป็นราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง โดยเหตุผลที่บุคคลดังกล่าวแจ้งย้ายเข้าไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเข้าบ้าน เพื่อขอกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน หรือธนาคารออมสิน เพื่อพักอาศัยกับญาติ เป็นต้น ล้วนเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น อีกทั้งบ้านหลังที่มีผู้แจ้งย้ายเข้าถึง ๖ คน เป็นบ้านของผู้ร้องสอด นอกจากนี้ ในระหว่างที่คดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ราษฎรกลุ่มดังกล่าวจำนวน ๑๓ คน ได้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านในหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง กลับไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมของแต่ละคนแล้ว กรณีฟังได้ว่าการที่ผู้ร้องสอดชนะการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นผลมาจากคะแนนเสียงจำนวน ๑๘ เสียง ที่ผู้ร้องสอดมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการได้มาจากการกระทำความผิดข้างต้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต ยุติธรรมและเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงต้องถือว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

บทบัญญัติมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๓ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ราษฎรที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านที่มีการเลือกอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก จึงจะมีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตน เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มาจากความเห็นชอบของราษฎรในหมู่บ้านที่มีการเลือกและตัวแทนดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการแก่ราษฎรในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ การที่บุคคลซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้าน เพียงแต่ย้ายชื่อเข้ามาให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกและได้มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็น



ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมมีส่วนทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปได้ และทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

คดีนี้ก่อนที่จะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอแก่งคอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่ามีการย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านญาติและบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ร้องสอด เพื่อที่จะให้บุคคลที่ย้ายเข้ามาเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน ทั้งที่บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นผู้อาศัยอยู่จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ปรากฏว่ามีกรณีที่เจ้าบ้านยืนยันว่าผู้แจ้งย้ายชื่อพักอาศัยอยู่จริง จำนวน ๔๔ คน ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง จำนวน ๓๙ คน แต่ในส่วนที่เจ้าบ้านยืนยันว่าผู้แจ้งย้ายชื่อพักอาศัยอยู่จริง จำนวน ๔๔ คน นั้น เมื่อพิจารณาจากสภาพตัวบ้านและการแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพร้อมกันครั้งละหลายคน เชื่อว่าไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง จำนวน ๒๔ คน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีจึงอาจมีบุคคลย้ายเข้ามาและไม่ได้พักอาศัยอยู่จริงเป็นจำนวนถึง ๖๓ คน แม้ต่อมาจะมีเจ้าบ้านยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอแก่งคอยขอแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ๓๐ คน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจำหน่ายชื่อบุคคลที่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการเลือกผู้ใหญ่บ้านออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านอีกจำนวน ๑๖ คน รวมรายชื่อที่อาจถูกจำหน่ายออกอย่างมากที่สุดเป็นจำนวน ๔๖ คน แต่ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๗ คน ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยคุณสมบัติในการมีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อการเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วเสร็จปรากฏว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือคัดค้านผลการเลือกตั้งกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่ายังมีรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านอีกจำนวน ๔๓ คน ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วพบว่ามิคนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริงมาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๓๑ คน กรณีจึงฟังได้ว่าในการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้มีบุคคลซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านและไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง เพียงแต่ย้ายชื่อเข้ามาให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกและได้มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านด้วย ทั้งนี้ เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ราษฎรที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านที่มีการเลือก จึงจะใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตน



เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรที่อาศัยในหมู่บ้านนั้น จึงได้กำหนดให้เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และต้องปรากฏหลักฐานทางทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรว่าได้พักอาศัยอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มาจากความเห็นชอบของราษฎรในหมู่บ้านที่มีการเลือกและตัวแทนดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการแก่ราษฎรในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคคลจำนวน ๓๑ คน ที่มีได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้าน จึงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีผลทำให้การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การมาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านของบุคคลทั้ง ๓๑ คน นั้น ย่อมมีส่วนทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปได้ และทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเมื่อกระบวนการในการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว และมีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๐๒/๒๕๖๖)

เมื่อในวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่นับคะแนนของคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีกรรมการเลือกจำนวน ๓ คน ทำหน้าที่หยิบบัตรเลือกและคลีบบัตรเลือกส่งให้กรรมการเลือกคนที่สองทำหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกและขานหมายเลขที่มีการเลือก กรณีบัตรที่ได้ขานว่า “ดี” ตามด้วยหมายเลขที่มีการเลือก กรณีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนได้ขานว่า “ดี ไม่ประสงค์จะลงคะแนน” กรณีบัตรเสียได้ขานว่า “เสีย” และอธิบายว่าเสียเพราะเหตุใด พร้อมทั้งชูบัตรเลือกให้ราษฎรที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้านได้มองเห็น แล้วส่งบัตรเลือกที่วินิจฉัยแล้วให้แก่กรรมการเลือกคนที่สาม โดยมีได้สลักหลังบัตรเสียก่อนที่จะส่งให้แก่กรรมการเลือกคนที่สาม แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตาม เมื่อการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้กระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าราษฎรผู้มีสิทธิเลือกราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียง และตัวแทนผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสามารถมองเห็นการนับคะแนนได้ชัดเจน ประกอบกับแม้กรรมการเลือกคนที่สองที่มีได้สลักหลังบัตรเสียก่อนที่จะส่งให้แก่กรรมการเลือกคนที่สามตามขั้นตอนที่กำหนด ก็มีได้ทำให้การวินิจฉัยบัตรหรือบัตรเสีย



และผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด คำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดहुลึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏว่าในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดहुลึง หมู่ที่ ๑๐ นาย บ. ประธานกรรมการของคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดहुลึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านเขว้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งอำเภอบ้านเขว้า ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มอบหมายให้นาย ย. และนาง ส. ทำหน้าที่หยิบบัตรและคลีบบัตรส่งให้นาย บ. เพื่อวินิจฉัยบัตรเบื้องต้นแล้วส่งต่อให้นาง อ. วินิจฉัยบัตรเลือกและขานคะแนน กรณีบัตรดีให้ขานว่า “ดี” ตามด้วยหมายเลขที่มีการเลือก กรณีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ขานว่า “ดี ไม่ประสงค์ลงคะแนน” กรณีบัตรเสียให้ขานว่า “เสีย” และอธิบายว่าเสียเพราะเหตุใด พร้อมทั้งชูบัตรเลือกให้ราษฎรที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน ได้มองเห็น แล้วส่งบัตรเลือกที่วินิจฉัยแล้วให้แก่กรรมการเลือกคนที่สาม โดยมีได้สลักหลังบัตรเสีย ก่อนที่จะส่งให้แก่กรรมการเลือกคนที่สามแต่อย่างใด เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้คณะกรรมการเลือกแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน ดังนี้ (๑) กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกที่ละฉบับและคลีบบัตรส่งให้กรรมการเลือกคนที่สอง (๒) กรรมการเลือกคนที่สอง มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกและขานหมายเลขที่มีการเลือก... และข้อ ๗๑ กำหนดว่า กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง หยิบบัตรเลือกที่ละฉบับและคลีบบัตรส่งให้กรรมการเลือกคนที่สองเพื่อดำเนินการ ดังนี้ (๑) วินิจฉัยบัตรเลือก ขาน และอ่าน ดังนี้ ก. ถ้าเป็นบัตรดีที่ทำเครื่องหมายในช่องหมายเลขของผู้สมัครให้ขานว่า “ดี” แล้วอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนรวมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้านได้มองเห็น ข. ถ้าเป็นบัตรที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ขานว่า “ดี” แล้วอ่านว่า “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้านได้มองเห็น ค. ถ้าเป็นบัตรเสียให้ขานว่า “เสีย” พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผย ให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้านได้มองเห็น และให้กรรมการเลือกสลักหลังบัตรว่า “เสีย” โดยมีกรรมการเลือกอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อกำกับไว้... ดังนั้นการที่นาย บ. ประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รักษาการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมอบหมายให้กรรมการเลือกคนใดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่กรรมการเลือกคนใดย่อมสามารถกระทำได้เท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบดังกล่าวที่กำหนดให้กรรมการเลือกคนที่หนึ่งที่ทำหน้าที่หยิบบัตรและคลีบบัตรให้กรรมการเลือกคนที่สอง โดยการปฏิบัติหน้าที่นับคะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีกรรมการเลือกจำนวน ๓ คน ทำหน้าที่หยิบบัตรเลือกและคลีบบัตรเลือกส่งให้ นาง อ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลือก

